

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2200/2536

กรมศุลกากร กับพวก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส เมทัล กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/30, มาตรา 164 เดิม
พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10 วรรคห้า

สิทธิในการเรียกร้องขอคืนเงินอากรเพราะเหตุที่ได้เสียไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสียจริงเป็นอันสิ้นไปเมื่อครบกำหนดสองปีนับจากวันที่นำของเข้า ตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯ มาตรา 10 วรรคห้า นั้น ใช้กับผู้นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าภาษี และได้ชำระเงินค่าภาษีเกินไปจากที่ต้องเสียจริงกรณีของจำเลยที่ 1 เป็นการสั่งซื้อและนำของเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผู้ขายส่งสินค้ามาให้โดยสับสนผิตพลาด จำเลยที่ 1 จึงมิใช่ผู้สั่งซื้อและนำของเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ต้องรับผิดชอบอากรกรณีไม่อยู่ในบังคับของบทบัญญัติดังกล่าว แต่จำเลยที่ 1 มีสิทธิเรียกเงินคืนได้ภายในอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 เดิม

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระค่าภาษีอากรจำนวน 578,635.60 บาท ให้โจทก์ทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า สินค้า 94 หีบห่อ ที่ส่งมานั้นไม่ใช่เป็นสินค้าที่จำเลยทั้งสองได้สั่งซื้อ สินค้าที่จำเลยทั้งสองสั่งซื้อจำนวน 94 หีบห่อ ยังคงเก็บอยู่ในโรงเก็บสินค้าของบริษัทไทวาแมชินเนอรีเทรดดิ้ง จำกัด ในประเทศญี่ปุ่น และยืนยันว่าสินค้าหมุดยี่ห้อและกระดุมกดจำนวน 94 หีบห่อ ที่โจทก์ที่ 1 ยึดไว้เป็นสินค้าที่จะส่งให้บริษัทไฟว์สตรองเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในประเทศสิงคโปร์ ขอให้ยกฟ้อง และเนื่องจากคดีนี้โจทก์ที่ 1 ได้ยึดเอาสินค้าพิพาทไว้ทั้งหมด การกระทำของโจทก์ที่ 1 ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยทั้งสอง เพราะจำเลยทั้งสองได้ชำระค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าหมุดยี่ห้อตามที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเป็นเงิน 69,150.42 บาท แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยทั้งสองไม่ได้เป็นผู้นำเข้าสำหรับสินค้ารายนี้จำเลยทั้งสองจึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าภาษีอากร จึงฟ้องแย้งให้โจทก์ทั้งสองรับผิดชอบคืนเงินค่าภาษีอากร 69,150.42 บาท แก่จำเลยทั้งสองพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้จำเลยทั้งสองเสร็จสิ้น

โจทก์ทั้งสองให้การแก้ฟ้องแย้งว่า เมื่อจำเลยทั้งสองให้การรับแล้วว่าเป็นผู้สั่งซื้อและนำเข้าหมุดยี่ห้อยี่มุซ่า จำนวน 94 หีบห่อปริมาณ 16,920,000 ชุด จำเลยทั้งสองจึงต้องมีหน้าที่เสียภาษีตามมาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 จำเลยทั้งสองจะปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้สั่งซื้อเข้ามาไม่ได้ จำเลยทั้งสองจะต้องเสียภาษีให้โจทก์ทั้งสอง ที่จำเลยทั้งสองอ้างว่าโจทก์ที่ 1 ไม่มีอำนาจยึดสินค้าของจำเลยทั้งสองไว้นั้นไม่ถูกต้อง เพราะโจทก์ที่ 1 มีอำนาจกระทำได้เนื่องจากจำเลยทั้งสองยังชำระค่าภาษีอากรไม่ครบถ้วนจำเลยทั้งสองไม่มีสิทธิที่จะขอคืนค่าภาษีอากรที่ชำระไว้ 69,150.42 บาท เพราะเกินกำหนด 2 ปี ตามมาตรา 10 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 คดีขาดอายุความเพราะจำเลยทั้งสองได้ส่งสินค้าเข้ามาในวันที่ 20 พฤษภาคม 2526 แต่จำเลยมาขอคืนในปี 2533 ถ้าหากศาลจะฟังว่าจำเลยทั้งสองไม่ใช่ผู้นำของเข้าแล้วจำเลยทั้งสองก็ยังไม่สิทธิได้รับคืนค่าภาษีทั้งหมดจำนวน

69,150.42 บาท เพราะเงินจำนวนดังกล่าวได้ชำระเป็นค่าภาษีสำหรับหมุดย้า
จำนวน 16,920,000 ชุด และสินค้าที่ส่งเข้ามานั้นมีหมุดย้าจำนวน 2,880,000 ชุด ซึ่ง
จำเลยทั้งสองจะต้องชำระค่าภาษีอากร 11,830.91 บาท จำเลยทั้งสองจึงมีสิทธิขอคืน
เพียง 57,319.51 บาท ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ทั้งสองร่วมกันคืนเงินค่า
ภาษีอากรจำนวน 69,150.42 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่
วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยทั้งสอง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกภาษีอากรวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว..เห็นว่าจำเลยที่ 1 สั่งซื้อ
สินค้าหมุดย้าตามใบกำกับสินค้าเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 3 แต่ผู้ขายจากประเทศ
ญี่ปุ่นส่งสินค้าหมุดย้าและกระดุมกดรายพิพาทมาให้จำเลยที่ 1 ตามบันทึกเอกสาร
หมาย จ.1 แผ่นที่ 11 ถึง 15 จำเลยที่ 1 ซึ่งอยู่ในประเทศไทย มีอาจทราบได้ว่าผู้
ขายส่งสินค้าอะไรมาให้บ้าง คงเชื่อโดยสุจริตตามที่เคยค้าเคยขายกันว่าผู้ขายต้องส่ง
สินค้ามาให้ตามที่สั่ง ดังนั้น สินค้ารายพิพาทดังกล่าวจึงมิใช่สินค้าที่จำเลยที่ 1 สั่งซื้อ
และนำเข้ามาในราชอาณาจักรผู้ขายส่งมาให้จำเลยที่ 1 โดยสับสนผิดพลาด ซึ่งจำเลย
ที่ 1 ได้แสดงสาเหตุของความผิดพลาดของผู้ขายตามที่นายอาภิสิทธิ์ มัตชูชิตะผู้
จัดการฝ่ายต่างประเทศของบริษัทไทยวาแมชชีนเนอร์รี่เทรดดิ้งจำกัด ได้อธิบายถึง
ความผิดพลาด ความจริงแล้วผู้ขายต้องการส่งให้ผู้ซื้อที่ประเทศสิงคโปร์ แต่โจทก์ที่
1 ไม่รับฟังเหตุผลปรากฏตามบันทึกความเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 16 และ 17
ไม่มีเหตุที่น่าจะสงสัยว่าจำเลยที่ 1 จะสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากรดังที่โจทก์ที่
1 ตั้งข้อหา พยานหลักฐานของโจทก์ทั้งสองมีน้ำหนักน้อยกว่าพยานหลักฐานของ
จำเลยทั้งสอง ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้สั่งซื้อและนำสินค้ารายพิพาท

เข้ามาในราชอาณาจักร จำเลยที่ 1 จึงไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบภาษีอากรให้แก่โจทก์ทั้งสอง

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ต่อไปว่า คดีที่จำเลยทั้งสองฟ้องแย้งเรียกเงินคืนจากโจทก์ทั้งสองขาดอายุความหรือไม่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่า สิทธิเรียกร้องขอเงินคืนอยู่ในอายุความ 2 ปีตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10 คดีของจำเลยทั้งสองขาดอายุความ ศาลฎีกาเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10 วรรคห้า บัญญัติว่า "สิทธิในการเรียกร้องขอคืนเงินอากรเพราะเหตุที่ได้เสียไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสียจริงเป็นอันสิ้นไปเมื่อครบกำหนดสองปี นับจากวันที่นำของเข้า ฯลฯ" บทบัญญัติดังกล่าวใช้กับผู้นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าภาษีและได้ชำระเงินค่าภาษีเกินไปจากที่ต้องเสียจริง อาจเรียกเงินอากรคืนได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่นำของเข้า แต่กรณีของจำเลยที่ 1 เป็นการสั่งซื้อและนำของเข้ามาในราชอาณาจักร โดยผู้ขายส่งสินค้าพิพาทมาให้โดยสับสนผิดพลาด จำเลยที่ 1 จึงมิใช่ผู้สั่งซื้อและนำของพิพาทเข้ามาในราชอาณาจักร จำเลยที่ 1 ไม่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบภาษีอากรแก่โจทก์ที่ 1 กรณีไม่อยู่ในบังคับของ มาตรา 10 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสองจึงไม่ขาดอายุความตามมาตราดังกล่าวจำเลยที่ 1 มีสิทธิเรียกเอาเงินดังกล่าวคืนได้ภายในอายุความ 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 (เดิม) เมื่อจำเลยทั้งสองไม่ได้เป็นผู้นำของพิพาททั้งหมดจำนวน 94 หีบห่อ เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าภาษีอากรแก่โจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองจะคิดค่าภาษีอากรจากหมุดยี่ห้อที่ตรวจพบจำนวน 2,800,000 ชุดซึ่งจำเลยทั้งสองไม่มีเจตนานำเข้าและหักไว้แล้วคืนส่วนที่เหลือไม่ได้ แม้หมุดยี่ห้อดังกล่าวเป็นสินค้าบางส่วนที่ตรงกับที่จำเลยทั้งสองประสงค์จะสั่งซื้อและนำเข้าก็ตาม โจทก์ต้องคืนเงินค่าภาษีอากรทั้งหมดจำนวน 69,150.42 บาท แก่จำเลยทั้งสอง ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิตติ-กู้เกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

สิทธิของกรมศุลกากรที่จะเรียกเงินอากรที่ขาดจากผู้นำเข้าหรือส่งออกมีอายุความ 10 ปี (พระราชบัญญัติศุลกากรฯ มาตรา 10 วรรคสาม) ส่วนสิทธิของผู้นำเข้าหรือส่งออกที่จะเรียกร้องขอคืนเงินอากรที่เสียไว้เกินมีอายุความเพียง 2 ปีเท่านั้น (พระราชบัญญัติศุลกากรฯ มาตรา 10 วรรคห้า) นอกจากนี้ การคืนเงินอากรส่วนที่เสียไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสียจริง เพราะคำนวณเงินอากรผิด อธิบดีกรมศุลกากรมีอำนาจสั่งคืนได้โดยไม่ต้องมีคำเรียกร้องขอคืน แต่เมื่อพ้นสองปีนับแต่วันนำเข้าหรือส่งออกจะสั่งคืนไม่ได้ (พระราชบัญญัติศุลกากรฯ มาตรา 10 วรรคสาม) ปัญหาที่มีการพิพาทกันระหว่างกรมศุลกากรกับผู้นำเข้าหรือส่งออกมากเรื่องหนึ่ง คือ กรณีที่ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกเรียกร้องขอคืนอากรเพราะเหตุที่ได้เสียไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสียจริง เนื่องจากมาเรียกร้องขอคืนเมื่อเกิน 2 ปีบ้าง ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ในวรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติศุลกากรฯ มาตรา 10 บ้าง เนื่องจากความไม่รู้และไม่เข้าใจสาระสำคัญแห่งบทบัญญัติดังกล่าว หรือมิฉะนั้นก็เกิดจากการตีความคลาดเคลื่อนไปเป็นเหตุให้ไม่อาจเรียกร้องเงินค่าอากรที่เสียไว้เกินคืนได้ บทบัญญัติมาตรา 10 วรรคท้าย กำหนดขอบเขตหรือหลักเกณฑ์ในการขอคืนเงิน

อากรเพราะเหตุที่ไม่เสียไว้เกิน ดังนี้ "สิทธิในการเรียกร้องขอคืนเงินอากรเพราะเหตุที่ได้เสียไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสียจริง เป็นอันสิ้นไปเมื่อครบกำหนดสองปีนับจากวันที่นำของเข้าหรือส่งออกแล้วแต่กรณี แต่คำเรียกร้องขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ำหนัก หรือราคาแห่งของใด ๆ หรือเกี่ยวกับอัตราอากรสำหรับของใด ๆ นั้น มิได้รับพิจารณาหลังจากที่ได้เสียอากรและของนั้น ๆ ได้ส่งมอบหรือส่งออกไปแล้ว เว้นแต่ ในกรณีที่ได้อ้างความไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการส่งมอบหรือส่งออกว่าจะยื่นคำเรียกร้องดังกล่าวหรือในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พึงต้องรู้ก่อนส่งมอบหรือส่งออกว่าอากรที่ชำระไว้นั้นเกินจำนวนที่พึงต้องเสียสำหรับของที่ส่งมอบหรือส่งออก" ตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นอายุความในทางแพ่ง (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2369/2532) เพื่อคุ้มครองผู้ต้องเสียภาษีศุลกากรว่าถ้าหากเสียภาษีไว้เกินกว่าที่ตนพึงต้องเสียแล้ว ย่อมสามารถเรียกร้องขอคืนส่วนที่เกินได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ กล่าวคือจะต้องฟ้องเรียกร้องขอคืนภายใน 2 ปี นับแต่วันที่นำของเข้าหรือส่งของออกและถ้าเป็นการเรียกร้องหรือฟ้องคดีเพื่อขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ำหนัก หรือราคาแห่งของใด ๆ หรือเกี่ยวกับอัตราอากรสำหรับของใด ๆ นอกจากจะต้องเรียกร้องหรือฟ้องคดีภายใน 2 ปี แล้ว ยังจะต้องแจ้งความไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการส่งมอบว่าจะยื่นคำเรียกร้องด้วย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1401/2530) ทางปฏิบัติมีการเข้าใจผิดกันว่าเมื่อผู้เสียภาษีศุลกากรไว้เกินได้แจ้งความและทวงถามให้กรมศุลกากรชำระภาษีที่ตนเสียเกินไว้ใน 2 ปีแล้วย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกคืนภายใน 10 ปีซึ่งไม่ถูกต้อง ขอย้ำว่าการดำเนินการทุกอย่างรวมทั้งฟ้องคดีเรียกคืนต้องกระทำภายใน 2 ปี มิฉะนั้นขาดอายุความ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4929/2533) ปัญหาที่ว่า เงินอากรที่เสียไว้เกินตามความในมาตรา 10 วรรคท้ายมีความหมายหรือขอบข่ายเพียงใด โปรดพิจารณาจากตัวอย่างต่อไปนี้ซึ่งมีการพิพาทไปถึงศาลฎีกา เช่น การขอคืนหนังสือค่าประกันมิใช่การขอคืนเงินอากร จึงไม่ต้องห้ามด้วยบทบัญญัติมาตรา 10 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติ

ศุลกากรฯ จึงต้องบังคับด้วยอายุความทั่วไป 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2226/2534) โจทก์ชำระเงินค่าอากรถูกต้องตรงตามจำนวนของที่ปรากฏในใบขนสินค้าขาเข้าและตามพิกัดที่ถูกต้อง แต่เนื่องจากสินค้าของโจทก์ตามที่ปรากฏในใบขนสินค้ามีการแตกหักเสียหาย ซึ่งโจทก์ได้รับประโยชน์ตามประมวลข้อบังคับศุลกากร พ.ศ. 2481 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2514 ข้อ 105 การที่จะได้รับพิจารณาคืนเงินอากรหรือลดหย่อนอากรให้มีใช้เป็นกรณีที่โจทก์ขอคืนเงินอากรที่โจทก์เสียไว้เกินจากจำนวนที่พึงต้องเสียจริงตามใบขนตามที่พระราชบัญญัติศุลกากรฯ มาตรา 10 วรรคท้าย กำหนดไว้ สิทธิเรียกร้องของโจทก์ในกรณีนี้ไม่อยู่ในบังคับอายุความ 2 ปี เมื่อประมวลข้อบังคับศุลกากรดังกล่าวนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้เป็นอย่างอื่น จึงต้องใช้อายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4176/2533) เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา 10 วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา 40 และมาตรา 112 เห็นว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายน่าจะมุ่งถึงการชำระค่าภาษีอากรเป็นตัวเงินเท่านั้น และหมายถึง การเสียภาษีศุลกากรที่ผู้ต้องเสียภาษีอากรมีหน้าที่ต้องเสียค่าภาษีอากร และได้ชำระค่าภาษีอากรไว้เกินไปจากที่ต้องเสียจริงเป็นสำคัญ สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาตามหัวข้อหมายเหตุคือคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2200/2536 ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 สั่งซื้อและนำเข้าสินค้าเข้ามา โดยผู้ขายส่งสินค้าพิพาทมาให้โดยสับสนผิตพลาดจำเลยที่ 1 จึงมิใช่ผู้สั่งซื้อและนำเข้าสินค้าพิพาทเข้ามาย่อมไม่จำเป็นต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเสียภาษีศุลกากรแก่กรมศุลกากรกรณีไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 10 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรฯ กรณีเช่นนี้อายุความเรียกร้อง 10 ปี ตามหลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2200/2536 จึงเป็นตัวอย่างที่ดีความชอบข้ายของบทบัญญัติมาตรา 10 วรรคห้าให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นอีกกรณีหนึ่ง พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา